Zmluva №01-02/2026

m. Košice, Slovenska Republika
25 februára 2026 roku

Sneco SK s.r.o., identifikačné číslo IČO 56 285 876, DIČ SK2122264551, má sídlo a registračnú adresu v Slovenskej republike, Karpatská 1328/3, 040 01 Košice — mestská časť Staré Mesto, ďalej označovaná ako „Kupujúci" ďalej len „predávajúci", zastúpený konateľom Taras Levko, konajúcim na základe spoločenskej zmluvy, na jednej strane, a

SOFIO Sp. z o.o., registračné číslo KRS 0000495772, daňové identifikačné číslo NIP 5252577807, so sídlom a registrovanou adresou v Poľskej republike, 00-895 Varšava, ul. Biała 4, lok. 84, ďalej len „Kupujúci", zastúpená predsedom predstavenstva Maksymom Zhynkinom, konajúcim na základe Stanov, na druhej strane, (spolu ďalej len „Zmluvné strany" a každá samostatne len „Zmluvná strana"), uzatvorili túto zmluvu (ďalej len „Zmluva") o nasledujúcom:

1. PREDMET ZMLUVY

1.1. Predávajúci sa zaväzuje za podmienok a spôsobom stanoveným touto Zmluvou vyrábať, dodávať a prevádzať do vlastníctva Kupujúceho syrové snacky (ďalej len „Tovar") a Kupujúci sa zaväzuje Tovar preberať a riadne uhrádzať jeho cenu.

1.2. Názov, sortiment, merné jednotky, množstvo a ceny Tovaru budú určené v jednotlivých špecifikáciách. Požiadavky na kvalitu Tovaru, jeho označovanie a balenie musia byť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a jej prílohami. Špecifikácie tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

1.3. Plnenie podľa tejto Zmluvy sa realizuje po jednotlivých zásielkach. Za zásielku Tovaru sa považuje Tovar, ktorého názov, sortiment, množstvo a hodnota sú určené jednou špecifikáciou.

1.4. Na dobu platnosti tejto Zmluvy PREDÁVAJÚCI udeľuje KUPUJÚCEMU výhradné (exkluzívne) právo na distribúciu a predaj produktov PREDÁVAJÚCEHO na území Poľskej republiky. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na podporu a predaj Tovaru na území Poľskej republiky v súlade s požiadavkami Kupujúceho a chrániť jeho záujmy v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Počas platnosti tejto Zmluvy je Predávajúcemu zakázané udeliť akejkoľvek tretej osobe na území Poľskej republiky právo na distribúciu alebo predaj Tovaru.

1.5. Za dohodnuté výnimky z exkluzívnych práv sa považujú:
1. prípady spolupráce s centrálami medzinárodných maloobchodných reťazcov alebo reštauračných sietí so sídlom v tretích krajinách (t. j. mimo územia Poľskej republiky a Ukrajiny);
2. klient Predávajúceho, a to sieť „Piana Vyshnia" (Pijana Wišnia Family Ltd), ktorý je oprávnený nakupovať produkty priamo od Predávajúceho výlučne v osobitne dohodnutom značkovom balení. Konkrétne názvy

Kontrakt nr 01-02/2026

m. Warszawa
25 lutego 2026 roku

Sneco SK s.r.o., numer identyfikacyjny IČO 56 285 876, numer identyfikacji podatkowej DIČ SK2122264551, posiada siedzibę i adres rejestrowy w Republice Słowackiej, Karpatská 1328/3, 040 01 Košice — dzielnica Staré Mesto, zwana dalej „Sprzedającym", reprezentowana przez prezesa zarządu Tarasa Levko, działającego na podstawie umowy spółki, z jednej strony,
i

SOFIO Sp. z o.o., nr rejestracyjny KRS 0000495772, NIP 5252577807, mająca siedzibę i adres rejestrowy w Polsce, 00-895 Warszawa, ul. Biała 4, lok.84 zwana dalej «Kupującym», reprezentowana przez Prezesa Zarządu Maksyma Żynkina, działającego na podstawie Statutu, z drugiej strony, zwani dalej Stronami, a każda z osobna Stroną, zawarli niniejszy kontrakt (zwany dalej «Kontraktem») o następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Sprzedający zobowiązuje się, w sposób i na warunkach określonych w niniejszym Kontrakcie, do wytwarzania, dostarczania i przenoszenia na własność Kupującego przekąsek serowych (zwanych dalej «Towarem»), a Kupujący zobowiązuje się do odbioru i płacenia za Towar.

1.2. Nazwy, asortyment, jednostki miary, ilość oraz ceny Towaru są ustalane w specyfikacjach dotyczących dostawy Towaru. Wymagania dotyczące jakości Towaru, etykietowania i pakowania muszą być zgodne z warunkami niniejszego Kontraktu i załącznikami dołączonymi do niego. Specyfikacje dotyczące dostawy Towaru są integralną częścią niniejszego Kontraktu.

1.3. Dostawa Towaru w ramach niniejszego Kontraktu odbywa się partiami. Przez partię Towaru Strony rozumieją Towar, nazwy, asortyment, których ilość i wartość są określone przez jedną specyfikację na dostawę Towaru.

1.4. Na czas trwania niniejszego Kontraktu SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU **wyłączne prawo** na sprzedaż produktów Sprzedającego na terytorium Polski. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu promocji i sprzedaży Towarów na terytorium Polski zgodnie z życzeniami Kupującego i ochrony jego interesów w związku z realizacją niniejszego Kontraktu. W okresie obowiązywania niniejszego Kontraktu Sprzedający nie jest uprawniony do udzielania osobom trzecim — w tym innym przedsiębiorstwom lub konsumentom — prawa do dostarczania lub sprzedaży Towarów na terytorium Polski.
1.5. Uzgodnionymi wyjątkami od praw wyłącznych uważa się:
1) przypadki współpracy z centralami międzynarodowych sieci detalicznych lub sieci restauracji, zlokalizowanych w państwach trzecich (tj. nie w Polsce ani nie w Ukrainie).
2) klienta SPRZEDAWCY, a mianowicie Pijana Wišnia (Pijana Wišnia Family Ltd)), który będzie bezpośrednio nabywać produkty od SPRZEDAWCY, lecz wyłącznie w

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 1328/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876
DIČ: 2122264551

produktov a ich vizuálne vyhotovenie sú uvedené v Prílohe k Zmluve č. **№01-02/2026**.

1.6. Počas doby platnosti tejto Zmluvy sa KUPUJÚCI zaväzuje, že bude nakupovať Tovar určený na distribúciu a predaj na území Poľskej republiky výlučne od PREDÁVAJÚCEHO. KUPUJÚCI nie je oprávnený nakupovať alebo distribuovať na území Poľskej republiky produkty zhodné alebo zameniteľné s Tovarom od iných dodávateľov bez predchádzajúceho písomného súhlasu PREDÁVAJÚCEHO.

1.7. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 1.6 je KUPUJÚCI povinný zaplatiť PREDÁVAJÚCEMU zmluvnú pokutu vo výške 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur). Tým nie je dotknuté právo PREDÁVAJÚCEHO na náhradu škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

2. CENY A CELKOVÁ HODNOTA ZMLUVY

2.1. Menou tejto Zmluvy je EURO (EUR).

2.2. Celková hodnota tejto Zmluvy predstavuje súčet hodnôt všetkých špecifikácií podpísaných Zmluvnými stranami počas doby platnosti tejto Zmluvy.

2.3. Ceny Tovaru sú stanovené v mene EUR a budú dohodnuté Zmluvnými stranami na základe dodacej podmienky FCA Humenné, Slovenská republika (v súlade s Incoterms 2010), ak nie je v príslušnej špecifikácii uvedené inak.
Ceny Tovaru zahŕňajú okrem samotnej ceny Tovaru aj náklady na balenie a označenie Tovaru, náklady na vyhotovenie sprievodnej dokumentácie k Tovaru (v súlade s bodom 3.8 tejto Zmluvy) a náklady na naloženie Tovaru na dopravný prostriedok.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo počas trvania tejto Zmluvy upraviť predajné ceny syrových snackov pre Kupujúceho v prípade zmeny nákladov súvisiacich s výrobou syrových snackov alebo v prípade zmeny právnych predpisov Slovenskej republiky, a to najviac jedenkrát za kalendárny rok.

2.5. Predávajúci je povinný písomne informovať Kupujúceho o zmene cien syrových snackov najneskôr 45 kalendárnych dní pred plánovanou účinnosťou zmeny cien. Predávajúci zašle Kupujúcemu nový cenník elektronickou poštou na účely jeho odsúhlasenia.

3. PODMIENKY DODANIA TOVARU

3.1. Dodanie Tovaru podľa tejto Zmluvy sa uskutočňuje po jednotlivých dodávkach. Za dodávku Tovaru sa považuje množstvo Tovaru uvedené v príslušnej špecifikácii vyhotovenej pre každé jednotlivé plnenie a podpísanej oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

3.2. Dodanie Tovaru sa uskutočňuje za podmienok uvedených v príslušnej špecifikácii v súlade s pravidlami Incoterms 2010.

3.3. Lehota na odoslanie dodávky Tovaru je maximálne 10 – 25 (desať až dvadsaťpäť) kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim.

3.4. Vlastnícke právo k dodávke Tovaru, ako aj všetky riziká jej straty alebo poškodenia prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho dňom dodania takejto dodávky. Za deň dodania

uzgodnionym firmowym opakowaniu (wszystkie nazwy oraz wygląd zewnętrzny tych produktów zostały przedstawione w załączniku do umowy nr **01-02/2026**).

1.6. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy KUPUJĄCY nie ma prawa nabywać ani dystrybuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów analogicznych lub wzajemnie zamiennych pochodzących od innych dostawców bez uprzedniej pisemnej zgody SPRZEDAWCY.

1.7. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.6, KUPUJĄCY zobowiązany jest do zapłaty na rzecz SPRZEDAWCY kary umownej w wysokości 20 000 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro). Powyższe nie wyłącza prawa SPRZEDAWCY do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

2. CENY I ŁĄCZNA KWOTA KONTRAKTU

2.1. Walutą Kontraktu jest EURO.

2.2. Całkowita kwota niniejszego Kontraktu stanowi sumę wszystkich Specyfikacji, które zostaną podpisane przez Strony w okresie obowiązywania niniejszego Kontraktu.

2.3. Ceny towarów są ustalane w EURO i określane przez Strony na podstawie warunków dostawy określanych w odpowiedniej specyfikacji FCA Humenne, Słowacja (zgodnie z zasadami Incoterms 2010). Ceny Towaru, oprócz wartości Towaru, obejmują: koszt opakowania Towaru i jego oznakowania, koszt sporządzenia dokumentów towarzyszących Towarowi (zgodnie z pkt 3.8. Kontraktu), koszt załadunku Towaru na środki transportu.

2.4. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo, w okresie obowiązywania niniejszego Kontraktu, do zmiany ceny sprzedaży przekąsek serowych dla KUPUJĄCEGO przy zmianie kosztów związanych z produkcją wyrobów cukierniczych lub podstawy prawnej Słowacji, ale nie więcej niż **1 raz w roku.**

2.5. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się powiadomić KUPUJĄCEGO o zmianie cen wyrobów cukierniczych co najmniej **45 dni kalendarzowych** przed przewidywanym momentem zmiany cen. SPRZEDAJĄCY powinien przesłać na adres KUPUJĄCEGO nowy cennik pocztą elektroniczną w celu uzgodnienia.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARU

3.1. Dostawa Towaru w ramach niniejszego Kontraktu odbywa się partiami. Przez partię Towaru na mocy niniejszego Kontraktu rozumie się ilość Towaru określoną w Specyfikacjach, które są wystawiane na każdą dostawę i podpisywane przez upoważnione do tego osoby obu Stron.

3.2. Dostawa Towaru na podstawie niniejszego Kontraktu odbywa się na warunkach **określanych w odpowiedniej specyfikacji** zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010.

3.3. Termin wysyłki Towaru wynosi maksymalnie 10–25 (dziesięć–dwadzieścia pięć) dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ, tj. od dnia podpisania Specyfikacji (Załącznika) do Umowy dostawy.

3.4. Prawo własność partii Towaru, a także wszelkie ryzyko jej utraty lub uszkodzenia, przechodzą od Sprzedającego na Kupującego od daty dostarczenia takiej partii Towaru. Za datę

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 1328/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876
DIČ: 2122264551

sa považuje deň odovzdania Tovaru dopravcovi v mieste dodania.	dostawy partii Towaru uważa się datę przekazania Towaru przewoźnikowi w miejscu dostawy.
3.5. Výrobcom Tovaru je Predávajúci. Odosielateľom Tovaru je Predávajúci. Príjemcom Tovaru je Kupujúci.	3.5. Producentem Towaru jest Sprzedający. Nadawcą Towaru jest Sprzedający. Odbiorcą Towaru jest Kupujący.
3.6. Predávajúci je povinný v deň odoslania dodávky Tovaru v súlade s bodom 3.4 tejto Zmluvy zaslať Kupujúcemu elektronicky kópie dokumentov vzťahujúcich sa na príslušnú dodávku uvedených v bode 3.8 tejto Zmluvy.	3.6. Sprzedający zobowiązuje się w dniu wysyłki partii Towaru, zgodnie z pkt 3.4. Kontraktu, przesłać Kupującemu drogą elektroniczną kopie dokumentów na taką partię Towaru, o której mowa w pkt 3.8. Kontraktu.
3.7. V deň dodania Tovaru podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy je Predávajúci povinný elektronicky informovať Kupujúceho o odoslaní dodávky. Oznámenie musí obsahovať najmä: • názov Tovaru, • hmotnosť a množstvo Tovaru, • čas odoslania z miesta dodania.	3.7. W dniu dostawy Towaru zgodnie z pkt 3.4. Kontraktu Sprzedający jest zobowiązany do wysłania Kupującemu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej zawiadomienia o dostarczeniu takiej partii Towaru, która powinna zawierać następujące dane: - nazwę Towaru; - wagę i ilość Towaru; - czas odjazdu z miejsca dostawy;
3.8. Predávajúci je povinný spolu s dodávkou Tovaru doručiť Kupujúcemu tieto dokumenty: a) faktúru (invoice); b) originál dodacieho listu; c) originál špecifikácie; d) medzinárodný nákladný list CMR; e) informáciu o zložení produktu (percentuálny obsah jednotlivých zložiek hotového výrobku); f) certifikát kvality. g) balík základných laboratórnych testov potravín týkajúcich sa konkrétneho produktu, ktoré budú vyžadované v súlade s nariadením 2023/915 zo strany siete alebo klienta. h) zdravotný certifikát (ak sa vyžaduje pre vybrané produkty v súlade s právnymi predpismi EÚ).	3.8. Sprzedający zobowiązuje się do przesłania wraz z Towarem Kupującemu następujących dokumentów na partię Towaru: a) fakturę (invoice); b) list pakunkowy – oryginał; c) specyfikację – oryginał; d) międzynarodowy list przewozowy (CMR); e) informację o składzie produktu (procentowa zawartość składników gotowego produktu wskazanych w składzie); f) certyfikat jakości; g) pakiet podstawowych badań laboratoryjnych produktów spożywczych dotyczących konkretnego produktu, które będą wymagane zgodnie z Rozporządzeniem 2023/915 przez sieć lub klienta) h) Certyfikat zdrowia (jeśli jest wymagany dla wybranych produktów zgodnie z przepisami UE).
Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu: – dokumenty uvedené v bodoch a)–f) najneskôr v deň odoslania; – dokumenty uvedené v bodoch g) a h) na požiadanie Kupujúceho.	Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu: – dokumenty wskazane w punktach a)–f) nie później niż w dniu wysyłki; – dokumenty wskazane w punktach g) oraz h) na żądanie Kupującego.
3.9. Predávajúci zaručuje, že všetky predmety duševného vlastníctva (najmä autorské práva, úžitkové vzory, ochranné známky, priemyselné vzory a iné), pod ktorými bude Tovar dodávaný podľa tejto Zmluvy, sú Predávajúcim používané v súlade s právnymi predpismi na území Slovenskej republiky a Poľskej republiky. Predávajúci zaručuje, že uvedenie Tovaru do obehu Kupujúcim alebo jeho ďalšie používanie, vrátane predaja, exportu, importu, skladovania a prepravy, na území Slovenskej republiky neporušuje práva ani oprávnené záujmy tretích osôb.	3.9. Sprzedający gwarantuje, że wszystkie przedmioty własności intelektualnej (przedmioty prawa autorskiego, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe i inne), pod którymi będą dostarczane Towary w ramach niniejszego Kontraktu, są wykorzystywane zgodnie z prawem przez Sprzedającego na terytorium Słowacji i Polski. Sprzedający gwarantuje, że wprowadzenie przez Kupującego do obrotu cywilnego Towaru lub inne jego użycie, w tym sprzedaż, eksport, import, przechowywanie, transport itp., na terytorium Słowacji nie narusza interesów i praw osób trzecich.
3.10. Pre každú dodávku Tovaru je potrebné uzatvoriť písomnú špecifikáciu prostredníctvom elektronickej pošty do 2 (dvoch) pracovných dní od doručenia objednávky Kupujúceho, najneskôr však 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným odoslaním dodávky.	3.10. Dla każdej partii towarów należy uzgodnić (podpisać) pisemną Specyfikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania zamówienia od KUPUJĄCEGO, ale nie później niż pięć (5) dni roboczych przed rozpoczęciem wysyłki.
3.11. Nakládka syrových snackov na území Slovenskej republiky sa uskutoční do 24 hodín od pristavenia dopravného prostriedku na nakládku.	3.11. Załadunek (na terytorium Słowacji) przekąsek serowych odbywa się w ciągu 24 godzin od dostarczenia pojazdu do załadunku.
3.12. V prípade omeškania s dodaním dodávky z dôvodov na strane Predávajúceho po písomnom odsúhlasení objednávky Zmluvnými stranami je Predávajúci povinný nahradiť	3.12. W przypadku opóźnienia dostawy z winy SPRZEDAJĄCEGO po pisemnym uzgodnieniu zgłoszenia

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 1328/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876
DIČ: 2122264551

Kupujúcemu preukázateľnú škodu vzniknutú v súvislosti s omeškaním, najmä prípadné sankcie alebo zmluvné pokuty uplatnené obchodnými sieťami za oneskorené dodanie Tovaru, ako aj iné odôvodnené náklady vzniknuté v súvislosti s omeškaním.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY ZA TOVAR

4.1. Kupujúci je povinný uhradiť 100 % sumy uvedenej v Špecifikácii č. 1 a v Špecifikácii č. 2 pred dodaním Tovaru. Po realizácii troch riadne uhradených dodaní vzniká Kupujúcemu nárok na odklad splatnosti vo výške 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa dodania Tovaru.

Za deň dodania sa považuje deň vystavenia nákladného listu CMR.

4.2. Menou platby podľa tejto Zmluvy je EURO (EUR).

4.3. Platba sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho podľa bankových údajov uvedených v článku 12 tejto Zmluvy.

4.4. Na úhradu podľa tejto Zmluvy sa nevzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov o úvere.

4.5. Všetky bankové poplatky na území štátu Kupujúceho znáša Kupujúci. Všetky bankové poplatky mimo územia štátu Predávajúceho znáša Kupujúci.

4.6. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.

5. KVALITA TOVARU, BALENIE A OZNAČOVANIE

5.1. Kvalita Tovaru, jeho balenie a označovanie (vrátane technických a informačných údajov) musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, s požiadavkami obvykle kladenými na tento druh Tovaru, ako aj s požiadavkami stanovenými touto Zmluvou a jej prílohami.

Kvalita a bezpečnosť syrových snackov musia byť preukázané vyhlásením výrobcu o kvalite a kompletným súborom aktuálnych laboratórnych skúšok požadovaných pre výrobky uvádzané na trh v Európskej únii (podľa zoznamu ukazovateľov uvedených v bode 3.8 tejto Zmluvy).

5.2. Zostatková doba minimálnej trvanlivosti Tovaru musí predstavovať najmenej 90 % z celkovej stanovenej doby trvanlivosti, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V prípade dodania Tovaru s kratšou zostatkovou dobou trvanlivosti sa uplatnia ustanovenia článkov 7 a 8 tejto Zmluvy upravujúce dôsledky dodania Tovaru nezodpovedajúcej kvality.

5.3. Na obale Tovaru musí byť uvedený čiarový kód.

5.4. Tovar musí byť zabalený v individuálnom a prepravnom obale, ktorý musí spĺňať požiadavky Európskej únie, ako aj požiadavky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 a zároveň musí zodpovedať verzii odsúhlasenej Kupujúcim.
Na prepravnom obale Tovaru musí byť nezmazateľným spôsobom uvedené označenie. Prepravný obal musí zabezpečiť ochranu Tovaru počas prepravy od miesta

przez STRONY, SPRZEDAJĄCY zrekompensuje KUPUJĄCEMU wszelkie straty związane z opóźnieniem tej partii a mianowicie:
- ewentualne kary umowne nałożone przez sieci za nieterminowe dostarczenie Towaru;
- ewentualne kary umowne za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Towaru.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA TOWAR

4.1. Płatność 100% po podpisaniu Specyfikacji nr 1 oraz Specyfikacji nr 2. Po trzecim zamówieniu, od daty podpisania Specyfikacji nr 3, KUPUJĄCEMU przysługuje odroczenie płatności w wysokości 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od momentu dostawy Tow aru. Za datę dostawy uznaje się datę wystawienia dokumentu CMR.

4.2. Walutą płatności w ramach niniejszego Kontraktu jest EURO.

4.3. Płatność jest dokonywana poprzez przekazanie środków na rachunek bieżący Sprzedającego zgodnie z danymi bankowymi określonymi w rozdziale 12 niniejszego Kontraktu.

4.4. Do płatności za Towar dokonywanych przez Kupujacego zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu nie są stosowane przepisy obowiązującego prawa kredytowego.

4.5. Wszystkie opłaty bankowe w kraju Kupującego są pokrywane przez Kupującego. Wszystkie opłaty bankowe poza terytorium kraju Sprzedającego są pokrywane przez Kupującego.

4.6. Za datę płatności uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bieżącym Sprzedającego.

5. JAKOŚĆ TOWARU. PAKOWANIE I OZNAKOWANIE

5.1. Jakość Towaru, pakowanie i etykietowanie (w tym informacje techniczne) muszą spełniać wymagania aktów normatywno-prawnych Słowacji i Unii Europejskiej (UE), wymagania jakościowe, które są zwykle nałożone na dany rodzaj Towaru, a także wymagania określone w Kontrakcie i załącznikach do niego.
Jakość i bezpieczeństwo wyrobów cukierniczych musi być potwierdzone certyfikatem jakości producenta, pełnym pakietem wyników aktualnych badań laboratoryjnych niezbędnych dla dostarczanych produktów na terytorium Unii Europejskiej(zgodnie z listą wskaźników, o których mowa w pkt 3.8).

5.2. Pozostały okres przydatności do spożycia Towaru powinien wynosić **co najmniej 90%** ustalonego okresu przydatności do spożycia, chyba że inny pozostały okres przydatności do spożycia Towaru został uzgodniony na piśmie przez Strony. W przypadku dostawy Towaru o krótszym okresie przydatności do spożycia stosuje się przepisy Rozdziału 7 i 8 niniejszego Kontraktu, regulujące skutki dostawy towarów o niewłaściwej jakości.

5.3. Na opakowaniu produktu należy umieścić kod kreskowy.

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 132B/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876
DIČ: 2122264551

odoslania do priestorov Kupujúceho, pri nakládke a vykládke, ako aj počas skladovania.
Prepravný obal Tovaru nepodlieha vráteniu. Všetok Tovar musí byť umiestnený na licencovaných europaletách (EUR, EPAL alebo UIC).

5.5. Predávajúci nesie plnú a samostatnú zodpovednosť za súlad balenia a označovania Tovaru s verziou odsúhlasenou Kupujúcim a s právnymi predpismi Európskej únie.

5.6. V prípade dodania Tovaru v obale alebo s označením, ktoré nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov Európskej únie, je Predávajúci povinný na vlastné náklady zabezpečiť spätné prevzatie takéhoto Tovaru alebo nahradiť Kupujúcemu všetky náklady spojené s uvedením Tovaru do súladu s právnymi požiadavkami potrebnými na jeho uvedenie na trh v Poľskej republike.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje uvádzať informácie na obal Tovaru alebo začať proces tlače obalovej fólie výlučne po doručení naskenovanej kópie finálneho grafického návrhu odsúhlaseného Kupujúcim, potvrdeného pečiatkou spoločnosti a dátumom podpisu..

6. PREVZATIE A KONTROLA TOVARU

6.1. Predávajúci je povinný umožniť zástupcovi Kupujúceho účasť na kontrole vyrobeného Tovaru z hľadiska množstva a kvality v sklade Predávajúceho (výrobcu) a v mieste dodania (ďalej len „miesto kontroly Tovaru"). Predávajúci je zároveň povinný zabezpečiť váženie príslušnej partie Tovaru v mieste kontroly.

6.2. Predávajúci oznámi Kupujúcemu pripravenosť partie Tovaru na odoslanie elektronickou formou najneskôr 5 (päť) kalendárnych dní pred plánovaným dátumom odoslania a vykonania kontroly.

6.3. Výsledky kontroly vyrobenej partie Tovaru z hľadiska množstva sa zaznamenávajú v dodacom liste (packing liste) podpísanom oprávneným zástupcom Predávajúceho.

Súlad kvality partie Tovaru s požiadavkami stanovenými touto Zmluvou sa potvrdzuje fotodokumentáciou vyhotovenou Predávajúcim pred odoslaním Tovaru.

6.4. Kupujúci je oprávnený vyslať svojho zástupcu na účasť pri kontrole partie Tovaru v mieste kontroly.

Predávajúci je oprávnený po ukončení nakládky samostatne zaplombovať dopravný prostriedok (ak je to technicky možné), vrátane použitia jednorazových číslovaných bezpečnostných plomb poskytnutých Predávajúcim. Čísla všetkých použitých plomb budú uvedené v medzinárodnom nákladnom liste CMR.

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že účasť zástupcu Kupujúceho na kontrole Tovaru na území Slovenskej republiky nezbavuje Predávajúceho zodpovednosti za kvalitu Tovaru.

7. PODMIENKY PREVZATIA TOVARU A REKLAMÁCIE

7.1. Prevzatie partie Tovaru z hľadiska množstva sa uskutočňuje v priestoroch Predávajúceho pri nakládke Tovaru. Prevzatie z hľadiska kvality sa uskutočňuje v priestoroch Kupujúceho po dodaní Tovaru.

5.4. Towar musi być zapakowany w opakowania indywidualne i transportowe, które muszą spełniać wymagania ustawodawstwa Unii Europejskiej (UE) oraz te określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 i w zgodności z wersją uzgodnioną z «KUPUJĄCYM». Na opakowaniu transportowym Towaru nieusuwalnym markerem należy nanieść oznakowanie. Opakowanie transportowe powinno zapewniać bezpieczeństwo Towaru podczas transportu z punktu wysyłki do pomieszczeń Kupującego, podczas realizacji załadunku i rozładunku oraz przechowywania Towaru. Opakowanie transportowe Towaru nie podlega zwrotowi. Wszystkie towary muszą być umieszczone na paletach licencyjnych euro (EUR, EPAL, UIC).

5.5. Sprzedający ponosi pełną, niezależną odpowiedzialność za zgodność oznakowania i opakowania Towaru, uzgodnionej z «KUPUJĄCYM» wersji, z wymogami regulacyjnymi ustawodawstwa Ukrainy i UE.

5.6. W przypadku dostawy Towaru w opakowaniach lub z oznakowaniem, które nie spełniają wymogów prawa Ukrainy i UE, Sprzedający na własny koszt dokonuje zwrotu tego Towaru lub rekompensuje Kupującemu wszystkie koszty związane z wprowadzeniem tego Towaru do właściwej formy (wystarczające do dopuszczenia tej partii do obrotu na terytorium Polski.

5.7 SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do naniesienia informacji na opakowanie Towaru lub rozpoczęcia procesu druku folii opakowaniowej wyłącznie po otrzymaniu od KUPUJĄCEGO skanu finalnego projektu, opatrzonego firmową pieczątką oraz datą podpisania.

6. BADANIE I KONTROLA TOWARU

6.1. Sprzedający zobowiązany jest zapewnić przedstawicielowi Kupującego możliwość uczestniczenia w badaniu i wstępnej kontroli ilościowej i jakościowej produkowanego Towaru w magazynie Sprzedającego (Producenta) oraz w miejscu dostawy (zwanym dalej «miejscem badania (kontroli) Towaru». Sprzedający jest zobowiązany zapewnić, aby przesyłka Towaru została zważona w miejscu badania (kontroli) Towaru.

6.2. Sprzedający powiadamia Kupującego o gotowości partii Towaru do wysyłki za pośrednictwem komunikacji elektronicznej nie później niż na 5 (pięć) dni kalendarzowych przed przewidywanym terminem wysyłki oraz badania (kontroli) przesyłki Towaru.

6.3. Wyniki oględzin oraz kontroli wyprodukowanej partii Towaru pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Kontrakcie, w zakresie ilości, są dokumentowane w liście pakowym podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy, natomiast w zakresie jakości potwierdzane są dokumentacją fotograficzną.

6.4 Kupujący może skierować swojego przedstawiciela do udziału w oględzinach i kontroli partii Towaru pod względem ilości i jakości w miejscu przeprowadzenia oględzin (kontroli) Towaru. Sprzedawca może samodzielnie zaplombować środek(i) transportu (w miarę możliwości), w którym(ych) przewożona jest partia Towaru, w tym jednorazowymi plombami zabezpieczającymi z numeracją, dostarczonymi przez Sprzedawcę. Po zaplombowaniu środka(ów) transportu

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 1328/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876
DIČ: 2122264551

7.2. Prevzatie partie Tovaru z hľadiska množstva sa vykonáva podľa príslušnej špecifikácie a sprievodných dokumentov potvrdzujúcich množstvo Tovaru (najmä faktúry/invoice a dodacieho listu).
Prevzatie z hľadiska kvality sa vykonáva v súlade s touto Zmluvou a na základe dokumentov potvrdzujúcich kvalitu Tovaru.

7.3. Ak sa pri prevzatí alebo po ňom zistí, že kvalita partie Tovaru nezodpovedá požiadavkám stanoveným touto Zmluvou, je Kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu voči Predávajúcemu písomne prostredníctvom elektronickej pošty.

7.4. Predávajúci je povinný reklamáciu preveriť a písomne informovať Kupujúceho o výsledku jej vybavenia najneskôr do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Ak Predávajúci v uvedenej lehote neoznámi výsledok vybavenia reklamácie, považuje sa reklamácia za uznanú v plnom rozsahu.

7.5. Kupujúci je oprávnený požadovať výmenu Tovaru nezodpovedajúcej kvality za Tovar riadnej kvality. V takom prípade je Predávajúci povinný dodať náhradný Tovar na vlastné náklady. Všetky náklady spojené s vrátením alebo likvidáciou nevyhovujúceho Tovaru znáša Predávajúci.

7.6. Uplatnenie reklamácie Kupujúcim nemá vplyv na povinnosť Predávajúceho pokračovať v dodávkach Tovaru podľa už dohodnutých špecifikácií.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Za nesplnenie alebo porušenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj za škodu vzniknutú v dôsledku takéhoto porušenia, zodpovedajú Zmluvné strany v súlade s touto Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.

8.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v prípade zistenia zjavných vád Tovaru.

8.3. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z hodnoty oneskorene dodaného Tovaru za každý deň omeškania, najviac však do výšky 10 % z hodnoty príslušného Tovaru.
Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty, ak takáto škoda vznikne.

8.4. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.4 tejto Zmluvy (exkluzivita) je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 000 EUR za každé jednotlivé porušenie.
Zmluvné strany berú na vedomie, že toto ustanovenie je podstatnou podmienkou tejto Zmluvy vzhľadom na dohodnuté výhradné postavenie Kupujúceho na území Poľskej republiky.

8.5. V prípade, že sa na území Poľskej republiky zistí nesúlad informácií uvedených na etiketách alebo obaloch Tovaru a/alebo nesúlad údajov uvedených v dokumentácii poskytnutej Predávajúcim so skutočnými výsledkami analýz potvrdenými príslušnými orgánmi v Poľskej republike, znáša Predávajúci všetky náklady vzniknuté Kupujúcemu v súvislosti s takýmto nesúladom.

numery wszystkich plomb są wskazywane przez Sprzedawcę w międzynarodowym liście przewozowym CMR.

6.5. Strony postanawiają, że udział przedstawiciela (przedstawicieli) Kupującego w badaniu (kontroli) Towaru na Słowacji nie zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za jakość Towaru.

7. WARUNKI PRZYJĘCIA TOWARU. ROSZCZENIA

7.1. Ostateczny odbiór partii Towaru pod względem ilości odbywa się w siedzibie Sprzedawcy podczas załadunku Towaru, a pod względem jakości w siedzibie Kupującego po dostarczeniu Towaru.

7.2. Odbiór partii Towaru pod względem ilościowym jest dokonywany przez Kupującego zgodnie ze specyfikacją dostawy takiej partii Towaru oraz dokumentami towarzyszącymi, poświadczającymi ilość danej partii Towaru (rachunek handlowy (faktura), list przewozowy). Odbiór partii Towaru pod względem jakościowym dokonywany jest przez Kupującego zgodnie z Kontraktem oraz dokumentami towarzyszącymi, poświadczającymi jakość danej partii Towaru.

7.3. Jeżeli przy odbiorze partii Towaru zostanie ustalone, że jakość takiej partii Towaru nie odpowiada wymaganiom określonym w Kontrakcie, Kupujący ma prawo złożyć reklamację za pomocą poczy elektronicznej na piśmie.

7.4. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Kupującego co do jakości dostarczonej partii Towaru i zawiadomienia Kupującego faksem lub za pomocą poczy elektronicznej na piśmie o wynikach jej rozpatrzenia w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedający otrzymał takie roszczenie. Jeżeli Sprzedający nie prześle Kupującemu zawiadomienia o wynikach rozpatrzenia reklamacji w określonym terminie, po jego wygaśnięciu reklamację uważa się za w pełni uznaną przez Sprzedającego.

7.5. Kupujący ma prawo żądać wymiany Towaru o nieodpowiedniej jakości na Towar dobrej jakości. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji z żądaniem wymiany Towaru o nieodpowiedniej jakości, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar dobrej jakości w zamian za Towar o nieodpowiedniej jakości. Wszelkie koszty związane ze zwrotem lub utylizacją towaru niskiej jakości w tym przypadku ponosi Sprzedający.

7.6. Zgłoszone przez Kupującego roszczenie dotyczące jakości dostarczonej partii Towaru nie może stanowić podstawy do odmowy Sprzedającego dalszych dostaw Towaru uzgodnionych przez Strony w specyfikacji na dostawy Towaru.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

8.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu, a także za wynikające z tego negatywne konsekwencje, Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z niniejszym Kontraktem.

8.2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji (roszczeń) w przypadku wykrycia oczywistych wad Towaru.

8.3. Za naruszenie terminów dostawy towaru SPRZEDAJĄCY płaci Kupującemu karę w wysokości 0,5%

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 132B/3, 040 01 Košice
IČO: 46 285 876

8.6. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 10 % z dlžnej sumy.
Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty, ak takáto škoda vznikne.

9. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

9.1. Ak nastanú okolnosti, ktoré bránia ktorejkoľvek zo Zmluvných strán splniť jej povinnosti podľa tejto Zmluvy, dotknutá Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie alebo oneskorené splnenie svojich povinností za predpokladu, že:
– takejto okolnosti nemohla zabrániť ani ju prekonať pri vynaložení primeranej starostlivosti;
– uvedená okolnosť alebo jej následky vznikli nezávisle od vôle a mimo kontroly dotknutej Zmluvnej strany.

9.2. Za okolnosti podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy sa považujú najmä prírodné katastrofy, vojnové udalosti, vyhlásenie mimoriadneho alebo núdzového stavu, štrajky, ako aj iné nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti.

9.3. Zmluvná strana, ktorej je znemožnené plniť svoje povinnosti z dôvodu vyššej moci, je povinná písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku (a zániku) takýchto okolností najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa ich vzniku (alebo zániku).
Oznámenie musí obsahovať najmä dátum vzniku okolností, ich povahu, predpokladané následky, predpokladané trvanie, rozsah nemožnosti plnenia a podmienky, za ktorých je možné čiastočné alebo úplné obnovenie plnenia.
Skutočnosti uvedené v oznámení musia byť potvrdené dokumentom vydaným príslušnou obchodnou komorou alebo iným kompetentným orgánom štátu, na ktorého území okolnosti vyššej moci vznikli.
Ak si Zmluvná strana nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto bodu, nemôže sa na okolnosti vyššej moci odvolávať ako na dôvod vylúčenia zodpovednosti.

9.4. Počas trvania okolností vyššej moci sa lehota na splnenie zmluvných povinností primerane predlžuje o dobu ich trvania a o dobu potrebnú na odstránenie ich následkov.
Ak nemožnosť riadneho plnenia trvá dlhšie ako 2 (dva) mesiace, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť bez povinnosti nahradiť druhej strane škodu vzniknutú v dôsledku takéhoto odstúpenia.

10. ROZHODCOVSKÉ KONANIE

10.1. Všetky spory, nezhody alebo nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú Zmluvné strany prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami.

10.2. Ak Zmluvné strany nedosiahnu dohodu rokovaním, bude spor riešený súdnou cestou. Rozhodnutie príslušného súdu je konečné a záväzné pre obe Zmluvné strany.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia hmotným a procesným právom štátu žalobcu.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že všetky spory, nezhody alebo nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace, vrátane otázok jej plnenia, porušenia, ukončenia

kosztów nieterminowo dostarczonego towaru za każdy dzień zaniżonej dostawy i rekompensuje KUPUJĄCEMU wszelkie koszty związane z tą zaniżoną dostawą , jeśli takie wystąpią.

8.4. Za naruszenie przez SPRZEDAJĄCEGO punktu 1.4. niniejszego Kontraktu SPRZEDAJĄCY płaci KUPUJĄCEMU karę w wysokości **20 000 EURO.**
Strony Umowy przyjmują do wiadomości, że niniejsze postanowienie stanowi istotny warunek niniejszej Umowy ze względu na uzgodnioną wyłączną pozycję Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8.5. Przy wykryciu na terenie Polski rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi na etykietach i opakowaniach Towaru i/lub rozbieżności pomiędzy wskaźnikami przedstawionymi w dokumentacji charakteryzującej Towar dostarczony przez SPRZEDAJĄCEGO z rzeczywistymi wynikami analiz potwierdzonych przez organizajce właściwe w Polsce, wszystkie koszty KUPUJĄCEGO poniesione w związku z tym pokrywa SPRZEDAJĄCY.

8.6. W przypadku opóźnienia KUPUJĄCEGO w zapłacie należności KUPUJĄCY zobowiązany jest do zapłaty na rzecz SPRZEDAWCY kary umownej w wysokości 0,5% nieuregulowanej kwoty za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości zadłużenia.
Powyższe nie wyłącza prawa SPRZEDAWCY do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeżeli taka szkoda powstała.

9. SIŁA WYŻSZA

9.1. W przypadku zaistnienia określonych okoliczności, które uniemożliwiają którejkolwiek ze Stron wywiązanie się z jej zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu, strona niewykonująca jest w pełni zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie takiego zobowiązania, pod warunkiem, że:
wypełniając obowiązek, nie mogła tej okoliczności uniknąć ani jej przezwyciężyć;
powyższa okoliczność lub jej skutki były następstwem przyczyn niezależnych od strony niewykonującej zobowiązania.

9.2. Okoliczności spełniające wymagania określone w punkcie 9.1. niniejszego Kontraktu to klęska żywiołowa, działania wojenne, stan wyjątkowy, strajk, inne okoliczności i zdarzenia.

9.3. Strona, dla której nie będzie możliwe wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu ze względu na okoliczności siły wyższej, będzie zobowiązana powiadomić drugą stronę na piśmie o zaistnieniu (ustaniu) powyższych okoliczności nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia (ustania). Zawiadomienie o zaistnieniu okoliczności siły wyższej musi zawierać informacje o dacie ich wystąpienia, charakterze, możliwych skutkach, okresie, w którym przewiduje się wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu, zakresie ich wykonania, a także o dodatkowych warunkach, przy których możliwe jest pełne lub częściowe wykonanie takich zobowiązań. Fakty określone w takim zawiadomieniu muszą być potwierdzone dokumentem wydanym przez Izbę Handlowo-Przemysłową lub inną kompetentną organizację lub organ w kraju, w którym wystąpiły okoliczności siły wyższej. W przypadku niespełnienia wymagań niniejszego punktu, Strony nie są

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 1328/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876

alebo neplatnosti, budú prerokované príslušným súdom štátu žalobcu takto:

- ak je žalobcom Predávajúci, príslušným súdom je miestne príslušný súd v meste Košice, Slovenská republika;
- ak je žalobcom Kupujúci, príslušnými súdmi sú vecne a miestne príslušné obchodné, odvolacie alebo dovolacie súdy Poľskej republiky podľa sídla Kupujúceho, v súlade s platnými procesnými predpismi Poľskej republiky.

V takom prípade je rozhodným právom pre túto Zmluvu a právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami hmotné právo štátu žalobcu, t. j. právo Slovenskej republiky alebo právo Poľskej republiky.

11. ZÁVEREČNÉ A OSTATNÉ USTANOVENI

11.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a uzatvára sa do **28 februára 2027 roku.**

Ak ku dňu uplynutia doby platnosti Zmluvy zostanú medzi Zmluvnými stranami nesplnené záväzky alebo nevysporiadané oprávnené nároky, zostávajú ustanovenia tejto Zmluvy v platnosti v rozsahu týchto záväzkov a nárokov až do ich úplného splnenia alebo vysporiadania.

11.2. Ak žiadna zo Zmluvných strán písomne neoznámi druhej Zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť Zmluvu najneskôr 90 (deväťdesiat) kalendárnych dní pred uplynutím jej platnosti, Zmluva sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie v trvaní 1 (jedného) roka za rovnakých podmienok.

11.3. Dňom podpisu tejto Zmluvy strácajú všetky predchádzajúce rokovania, korešpondencia a dohody medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy právnu záväznosť.

11.4. Akékoľvek zmeny, doplnenia, prílohy k tejto Zmluve a špecifikácie dodávok Tovaru tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a sú právne záväzné, ak sú vyhotovené v písomnej forme a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dokumenty zaslané prostredníctvom elektronickej pošty alebo iných prostriedkov elektronickej komunikácie sa považujú za platné do momentu výmeny originálov.

11.5. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa vykonávajú formou písomných dodatkov, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Kópie Zmluvy, dodatkov, príloh, špecifikácií a iných dokumentov doručené elektronicky majú účinky originálu až do výmeny originálnych vyhotovení.

11.6. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch s rovnakou právnou silou, po jednom pre každú zo Zmluvných strán, v slovenskom a poľskom jazyku.

11.7. Zmluvné strany zodpovedajú za správnosť údajov uvedených v tejto Zmluve a zaväzujú sa bezodkladne, najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní, informovať druhú Zmluvnú stranu o akejkoľvek zmene svojich identifikačných alebo kontaktných údajov prostredníctvom písomného oznámenia doručeného kuriérom alebo elektronicky. Nesplnenie tejto povinnosti zbavuje druhú stranu zodpovednosti za prípadné negatívne následky.

uprawnione do powoływania się na okoliczności siły wyższej jako podstawy zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu.

9.4. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej termin wykonania zobowiązań Kontraktowych ulega odroczeniu proporcjonalnie do czasu, w którym te okoliczności i/lub ich konsekwencje będą trwać. Jeżeli niemożność należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu ze względu na okoliczności siły wyższej i/lub ich konsekwencje trwa dłużej niż 2 (dwa) miesiące, każda ze Stron może odmówić wykonania niniejszego Kontraktu bez obowiązku zrekompensowania drugiej stronie strat poniesionych w związku z taką odmową.

10. ARBITRAŻ

10.1. Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszym Kontraktem będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami.
10.2. Jeżeli Strony nie mogą dojść do porozumienia w wyniku negocjacji, niniejszy spór, nieporozumienie lub roszczenia muszą zostać rozstrzygnięte na drodze sądowej. Orzeczenie sądu jest ostateczne i wiążące dla obu Stron.

10.3. Strony uzgodniły, że do nieniejszego Kontraktu stosuję się przepisy materialne oraz procesowe prawa słowackiego. Strony niniejszym uzgodniły, że wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, w tym dotyczące jej wykonania, naruszenia, rozwiązania lub unieważnienia, będą rozstrzygane przez właściwy sąd w kraju powoda w następujący sposób: jeżeli powodem jest Sprzedawca – właściwy miejscowo sąd w Koszycach lub inny sąd na Słowacji, odpowiednio; a jeśli powodem jest Kupujący - lokalne sądy handlowe, apelacyjne lub kasacyjne Rzeczypospolitej Polskiej właściwe dla siedziby KUPUJĄCEGO w sposób i na warunkach przewidzianych w obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisach proceduralnych.
W takich przypadkach prawem właściwym dla niniejszej Umowy, jak również dla stosunków prawnych między Stronami, jest prawo materialne kraju powoda, odpowiednio Republiki Słowackiej lub Rzeczypospolitej Polskiej.

11. INNE WARUNKI

11.1. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez obie Strony i obowiązuje do **28 lutego 2027 roku**. Jeżeli na koniec okresu obowiązywania Kontraktu Stronom pozostaną niewykonane zobowiązania lub niespełnione roszczenia prawne, ważność niniejszego Kontraktu w zakresie takich zobowiązań i roszczeń prawnych trwa do momentu ich pełnego wypełnienia lub zaspokojenia.
11.2 Jeśli żadna ze Stron nie poinformuje drugiej Strony na piśmie o zamiarze zakończenia obowiązywania niniejszego Kontraktu nie później niż na 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych przed datą jego wygaśnięcia, Kontrakt zostaje automatycznie przedłużony na kolejny okres jednego (1) roku na tych samych warunkach.

11.3. Z chwilą podpisania niniejszego Kontraktu wszelkie dotychczasowe negocjacje, korespondencje, uzgodnienia pomiędzy Stronami w sprawach będących przedmiotem niniejszego Kontraktu tracą moc prawną.

11.4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, załączniki do niniejszego Kontraktu, specyfikacje dostawy Towarów

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 1328/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876

11.8. Všetky dane, clá a poplatky vzniknuté na území štátu Predávajúceho v súvislosti s plnením tejto Zmluvy znáša Predávajúci.

11.9. Vo všetkých ostatných otázkach, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa Zmluvné strany riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.10. Neuplatnenie akéhokoľvek práva vyplývajúceho z tejto Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípade porušenia povinností druhou Zmluvnou stranou sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva ani za vzdanie sa práva uplatniť ho v prípade ďalšieho porušenia. Rovnako nevyžadovanie plnenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na jej platnosť ani na právo domáhať sa splnenia takéhoto ustanovenia.

11.11. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu ku všetkým dohodnutým položkám Tovaru úplné informácie potrebné na úspešné uvedenie a predaj Tovaru na území Poľskej republiky.

Tieto informácie budú poskytnuté vo forme Produktovej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o plánovaných zmenách v Produktovej špecifikácii najmenej 30 (tridsať) kalendárnych dní vopred a zaslať aktualizované údaje.

11.12. Táto Zmluva môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo Zmluvných strán na základe písomného oznámenia doručeného druhej Zmluvnej strane najmenej 150 (sto päťdesiat) kalendárnych dní vopred.

stanowią integralną część Kontraktu i mają moc prawną, jeżeli są dokonywane na piśmie, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli i opieczętowane pieczęcią przez Strony, faksem lub pocztą elektroniczną.

11.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Kontraktu są utrwalane w dodatkowych umowach i aneksach do niniejszego Kontraktu, które stanowią jej integralną część. Kopie Kontraktu, zmiany, uzupełnienia, załączniki do niego, specyfikacje dostawy Towaru, a także inne dokumenty przekazywane drogą elektroniczną, przekazane przez Strony sobie nawzajem i osobom trzecim, mają moc oryginałów do momentu wymiany oryginałów takich dokumentów miedzy Stronami.

11.6. Kontrakt został sporządzony w 2 (dwóch) oryginalnych egzemplarzach o jednakowej mocy prawnej, po jednym dla każdej ze Stron, w języku słowacki i polskim.

11.7. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność danych przez siebie określonych w niniejszym Kontrakcie i zobowiązują się do niezwłocznego (w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych) informowania się wzajemnie o zmianach swoich danych poprzez przesłanie stosownego zawiadomienia pocztą kurierską lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną lub przekazania bezpośrednio upoważnionemu przedstawicielowi drugiej strony. Niespełnienie tego wymogu przez jedną ze stron zwalnia drugą stronę od odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje.

11.8. Wszelkie podatki, cła i opłaty celne nałożone na terytorium kraju Sprzedającego w związku z realizacją niniejszego Kontraktu są opłacane przez Sprzedającego.

11.9. We wszystkich innych aspektach, które nie są szczegółowo uregulowane w warunkach niniejszego Kontraktu, Strony będą kierować się obowiązującym ustawodawstwem Słowacji.

11.10. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z praw przysługujących jej na mocy niniejszego Kontraktu w przypadku naruszenia Kontraktu przez drugą stronę nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw w odniesieniu do jakichkolwiek innych lub późniejszych naruszeń niniejszego Kontraktu, a także brak nalegania którejkolwiek ze stron na wykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszego Kontraktu nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się takiego postanowienia Kontraktu i nie będzie miał wpływu na ważność niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części ani na prawo każdej ze stron do egzekwowania takiego postanowienia.

11.11. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do przekazania KUPUJĄCEMU wszystkich uzgodnionych nazw Towarów wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do skutecznej promocji tego Towaru w Polsce. Informacje zawarte są w formularzu «Karta Produktu», który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Kontraktu. SPRZEDAJĄCY informuje KUPUJĄCEGO z wyprzedzeniem **(minimum 30 dni kalendarzowych** przed) o planowanych zmianach w Kartach swoich produktów oraz przesyła aktualne dane.

11.12. Niniejszy Kontrakt może zostać rozwiązany przez jedną ze stron umowy za pisemnym wypowiedzeniem skierowanym do drugiej strony z wyprzedzeniem **150 dni kalendarzowych**.

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 1328/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876
DIČ: 2122264551

12. ADRESY A BANKOVÉ ÚDAJE ZMLUVNÝCH STRÁN. PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN.

12. ADRES I DANE BANKOWE STRON. PODPISY STRON.

KUPUJÚCI

SOFIO Sp. z o.o.
ul. Biała 4, lok. 84
00-895 Varšava
Poľská republika

NIP: 5252577807
REGON: 147066278
KRS: 0000495772

Tel.: +48 22 620 23 27
www.sofio.pl

Bankové údaje

Banka: BANK PEKAO SA
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

Účet (PLN): 13 1240 1037 1111 1001 0569 1448
Účet (EUR): 04 1240 1037 1978 0010 5731 5170

KUPUJĄCY :

SOFIO Sp. z o.o.
ul. Biała 4, lok. 84,
00-895 Warszawa [*Warsaw*],
Polska [*Poland*]

NIP: 5252577807,
REGON: 147066278,
KRS: 0000495772

Tel./Phone: 226202327,
www.sofio.pl

Dane bankowe :
BANK PEKAO SA
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

account (PLN): 13124010371111001056914486
account (EUR): 04124010371978001057315170

PREDÁVAJÚCI

Sneco SK s.r.o.
Karpatská 1328/3
040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 56 285 876
IČ DPH: SK2122264551

Bankové údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Účet (EUR): SK91 0900 0000 0052 1909 5393

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 1328/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876
DIČ: 2122264551

Taras Levko – konateľ Sneco SK s.r.o.
/ Taras Levko – director of Sneco SK s.r.o.

SPRZEDAJĄCY

Sneco SK s.r.o.
Karpatská 1328/3
040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 56 285 876
IČ DPH: SK2122264551

Dane bankowe:
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Rachunek (EUR): SK91 0900 0000 0052 1909 5393

Prezes Zarządu

Sofio Sp. z o.o.
ul. Biała 4 lok. 84, 00-895 Warszawa
NIP: 5252577807, REGON: 147066278
KRS: 0000495772

Maksym Żynkin

Maksym Żynkin - Predseda predstavenstva «Sofio» Sp. z o. o.
/Maksym Żynkin - Prezes Zarządu «Sofio» Sp. z o. o.